Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. = C8c – SINQ_011a

Spett.li **Commissari ILVA S.p.A. in A.S.**
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
ussri@pec.mite.gov

E p.c. **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia – Direzione Generale
ARPA Puglia – Direzione Scientifica

Oggetto: **Sito di Interesse Nazionale di "*Taranto*" - Aree di competenza ILVA S.p.A. in AS – "Land D2 (ID17)" - Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Rapporto di validazione dei campioni prelevati in contraddittorio da ARPA Puglia**

Riff.: ILVA in A.S. PEC del 01/08/2022 (prot. ARPA n. 54347 del 01/08/2022); MiTE nota prot. n. 96858 del 03/08/2022 (prot. ARPA n. 55052 del 03/08/2022); ARPA Puglia nota prot. n. 55723 del 05/08/2022; MiTE nota prot. n. 100161 del 10/08/2022 (prot. ARPA n. 56619 del 10/08/2022)

Nell'ambito delle attività di caratterizzazione dell'area denominata "*Land D2*" (ID17) di competenza ILVA S.p.A. in A.S., il cui Piano di Caratterizzazione (di seguito PdC) è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 18 del 27/01/2021, il Proponente ha trasmesso tramite nota PEC del 01/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 54347) la relazione descrittiva con gli esiti delle indagini eseguite, congiuntamente all'Analisi di Rischio sito-specifica (da qui AdR) dell'area in oggetto, a firma dello studio Engea Consulting S.r.l. e datata Maggio 2022.

Successivamente, al fine di valutare la documentazione fornita, codesto MiTE ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona (da qui CdS) con nota prot. n. 96858 del 03/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 55052), invitando gli Enti coinvolti a richiedere integrazioni/chiarimenti ed a trasmettere i pareri di propria competenza.

A riscontro della nota summenzionata, la scrivente Agenzia ha evidenziato, con nota prot. n. 55723 del 05/08/2022, che tra la documentazione trasmessa da ILVA S.p.A. in A.S. non risulta presente la relazione di validazione degli esiti della caratterizzazione predisposta da ARPA, ai sensi dall'Allegato 2 alla Parte IV – Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Si fa presente che la validazione delle risultanze analitiche delle attività di caratterizzazione è propedeutica alla redazione di un'AdR sito-specifica che necessita un approccio cautelativo, includendo i dati di concentrazione più alti tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, al fine garantire una valutazione precauzionale dello scenario di contaminazione dell'area.

Alla luce di quanto rappresentato, con nota prot. n. 100161 del 10/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56619), codesto MiTE ha quindi richiesto al Proponente la trasmissione della relazione di validazione con l'eventuale aggiornamento dell'AdR, sospendendo i termini della CdS ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, al fine di contribuire alla riattivazione del procedimento amministrativo sospeso, si trasmette il presente report di validazione del PdC del sito *Land D2* (ID17).

Le attività di caratterizzazione di che trattasi hanno previsto l'esecuzione di n. 3 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso, raggiungendo la massima profondità di 15,6 m da p.c.. In corrispondenza di ciascun sondaggio sono stati prelevati n. 3 campioni di terreno, per un totale di n. 9 campioni, secondo lo schema di campionamento riportato nel decreto MATTM n. 18 del 27/01/2021 con il quale si approva il PdC:

- Campione 1 - Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
- Campione 2 - Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
- Campione 3 - Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Poiché durante le attività di perforazione non è stata intercettata la falda, in assenza della frangia capillare, il campione di suolo profondo è stato prelevato nel metro immediatamente sovrastante il tetto del substrato argilloso.

È stato inoltre prelevato n. 1 campione di top-soil in corrispondenza della postazione denominata TS1, individuata congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività (cfr. Verbale n. 142/ST/2021 del 28/06/2021).

Per la validazione degli esiti della caratterizzazione, la scrivente Agenzia ha eseguito le attività di controllo e campionamento in contraddittorio, nella misura pari ad almeno il 10% di tutti i campioni prelevati per matrice, così come sintetizzate nella seguente tabella:

Verbale di sopralluogo ARPA	n. RdP ARPA	Campione	Analisi eseguite
142/A/ST/2021 del 29/06/2021	11696-2021 rev.1	Materiale di Riporto sondaggio: S2 profondità: 0.1 – 1.5 m	▪ Test di cessione; ▪ Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)
	11684-2021 rev.1	Terreno profondo: sondaggio: S2 profondità: 7 – 8 m	Analisi di caratterizzazione su frazione < 2mm (Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06)
	11701-2021 rev.1	Top-soil: postazione: TS1	

Limitatamente ai parametri chimico-fisici analizzati da ARPA Puglia sui campioni prelevati in contraddittorio, si evidenzia il superamento delle CSC riportate in Tab.1 col.A dell'All.5 – Titolo V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 per il parametro "*Idrocarburi pesanti C > 12*" nel campione di top-soil "*TS1*", rilevato anche dal laboratorio di Parte nel RdP 37.182_21:

Campione	Parametro	CSC (mg/kg) Tab.1 col. A – All.5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06	Risultato (mg/kg) ARPA	Risultato (mg/kg) ILVA S.p.A. in A.S.
Top-soil "TS1" RdP ARPA n. 11701-2021	Idrocarburi pesanti C > 12	≤ 50	256 (±102)	150 (±16)

Si sottolinea inoltre che, per quanto concerne la concentrazione del parametro "*Alluminio*" rilevata nell'eluato estratto dal test di cessione del materiale di riporto del sondaggio S2 (cfr. RdP 11696-2021) e dei parametri "*Benzo(a)pirene*" e "*Benzo(g,h,i)perilene*" misurate nel campione di terreno profondo del sondaggio S2 (cfr. RdP 11684-2021), tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), i valori riscontrati dai laboratori ARPA non risultano significativamente diversi dai

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

rispettivi VL, al livello di confidenza del 95%, (cfr. Linea guida ISPRA "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*", 2009).

Si segnalano infine:

- i superamenti dei valori limite di concentrazione definiti dalla colonna A di cui alla Tab. 1 – All. 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06, riscontrati dal laboratorio incaricato da ILVA S.p.A. in A.S. nei seguenti campioni di terreno e top-soil:

Campione	n. RdP ILVA	Parametro	CSC (mg/kg)	Risultato ILVA (mg/kg)
Top-soil: postazione: TS1	37.182_21	Idrocarburi C > 12	≤ 50	150 (±16)
Terreno profondo: sondaggio: S2 profondità: 3 – 4 m	35.182_21	Arsenico	≤ 20	31.0 (±3.6)
Terreno profondo: sondaggio: S3 profondità: 3 – 4 m	26.187_21	Arsenico	≤ 20	20.2 (±2.4)

- i superamenti dei valori limite di concentrazione definiti dalla Tab. 2 – All. 5 - Tit.V - Parte IV del D.Lgs. 152/06 e dall'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, per alcuni parametri determinati dal laboratorio incaricato da ILVA S.p.A. in A.S. nell'eluato estratto dal test di cessione dei seguenti campioni di materiale di riporto:

Campione	n. RdP ILVA	Parametro	CSC (µg/l)		Risultato ILVA (µg/l)
			D.Lgs. 152/06	D.M. 5 febbraio 1998	
Materiale di Riporto sondaggio S1 profondità 0.1 - 0.7 m	19.187_21	Alluminio	≤ 200	-	2230 (± 130)
		Ferro	≤ 200	-	1220 (± 86)
		Fluoruri	≤ 1500	≤ 1500	1640 (± 220)
Materiale di Riporto sondaggio S2 profondità 0.1 - 0.5 m	39.182_21	Alluminio	≤ 200	-	3750 (± 230)
		Arsenico	≤ 10	≤ 50	14.0 (± 0.96)
		Ferro	≤ 200	-	2120 (± 150)
Materiale di Riporto sondaggio S3 profondità 0 - 0.1 m	31.187_21	Alluminio	≤ 200	-	8350 (± 500)
		Ferro	≤ 200	-	4590 (± 320)
		Manganese	≤ 50	-	66.0 (± 4.1)

Pertanto, alla luce del confronto tra valori di concentrazione rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, sulla base dello schema decisorio proposto nella "*Linea guida per la validazione dei dati analitici*" elaborato nel 2014 dal GdL "*Validazione dati siti contaminati*" (costituito dalla Rete dei Referenti ARPA/APPA/ISPRA - qualità e accreditamenti), **si ritiene di poter validare le analisi presentate dalla Parte**.

Si ricorda, nel miglior interesse pubblico, che nell'elaborazione dell'AdR dovrà essere utilizzato il dato più cautelativo tra quelli rilevati da ARPA e dal laboratorio di Parte, come disposto dal MiTE con la nota prot. n. 100708 del 11/08/2022 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 56832).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Seguirà al presente invio regolare fattura elettronica indirizzata a Codesta Spettabile Ditta, secondo la norma di legge, relativa alle prestazioni svolte e richieste dall'Autorità Competente, come riportato nella bozza di Convenzione ARPA-ILVA S.p.A. in A.S. trasmessa con nota ARPA prot. n. 78730 del 16/11/2021.

Tanto si comunica per le vs. determinazioni in merito.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore del Servizio Territoriale
e f.f. del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.)

I tecnici istruttori:
Dott. Geol. Claudio Ivan Casciano
Dott. Sc.Amb. Ciro Galeone

Allegati:
- *RRdP ARPA 11684-2021-REV.1, 11696-2021-REV.1, 11701-2021-REV.1*
- *Verbali di campionamento 142/ST/21 del 28/06/2021 e 142/A/ST/21 del 29/06/2021*

Gli allegati sono disponibili al link: *https://arpapuglia.page.link/5kzBHvBcVN9Yb2ce7*

La password per il download è: 5Ib[6z8W

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*